GUÍA RÁPIDA PARA EL CONSULTORIO · MÉXICO

Protección de datos en tu consulta: 10 buenas prácticas

Lo que la ley te pide cuando llevas el expediente de tus pacientes, en una hoja. Guárdala a la mano y úsala como lista de revisión.

1 Tú eres el responsable

Los datos de salud son **sensibles**. La obligación es tuya aunque uses una app, la nube o papel.

LFPDPPP, art. 2

2 Aviso de privacidad antes de pedir datos

Quién eres, qué datos tratas, para qué, cómo ejercen sus derechos y cómo avisas si cambia.

LFPDPPP, art. 15

3 Consentimiento para datos de salud

Expreso y por escrito, aparte del consentimiento del tratamiento. Firma autógrafa o electrónica. Guarda la evidencia.

LFPDPPP, art. 8 · Reglamento, art. 20

4 Una persona, un usuario

Contraseña propia, bloqueo de pantalla y código de verificación si tu herramienta lo ofrece. No compartas la sesión.

LFPDPPP, art. 18 · Reglamento, art. 57

5 Revisa a tu proveedor

¿Dónde guarda tus datos? ¿Los usa para algo propio? ¿Puedes descargarlos y borrarlos al terminar?

Reglamento, art. 52

6 Comparte solo lo necesario

Avisa al paciente antes, deja constancia y evita mandar expedientes por WhatsApp o correo sin protección.

Buena práctica de seguridad

7 Conserva el expediente 5 años

Desde la última consulta. Ni menos, ni para siempre: depura una vez al año, también tus respaldos.

NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4

8 Responde en máximo 20 días

Si te piden **ver, corregir, cancelar u oponerse**: 20 días para responder y 15 más para cumplir. Anota las fechas.

LFPDPPP, art. 31 · Reglamento, art. 95

9 ¿«Bórrame todo»? No antes de tiempo

El expediente clínico no se borra antes de 5 años: **bloquéalo**, explícalo por escrito y borra lo que no es clínico.

LFPDPPP, arts. 24 y 25, fracc. VII

10 Si hay una vulneración, avisa

1 · Contén	2 · Documenta	3 · Avisa
Cambia contraseñas y cierra sesiones.	Qué pasó y qué datos se vieron.	Al paciente, sin dilación, y guarda la evidencia.

LFPDPPP, art. 19 · Reglamento, arts. 64 y 65 · No es obligatorio reportarlo a la autoridad; al paciente, sí.

Qué pasa si no se cumple

- ! Vigila la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** (ya no el INAI); el paciente puede quejarse directamente.
- ! Multas de **más de $72 millones de pesos** cuando hay datos de salud.
- ! Respondes tú, aunque la falla sea de tu app, tu nube o tu equipo.

Empieza esta semana

- ☐ Aviso de privacidad en tu formulario de primera consulta.
- ☐ Consentimiento para datos de salud, aparte.
- ☐ Fecha de tu próxima depuración (regla de 5 años).
- ☐ Una hoja para anotar solicitudes de pacientes, con fechas.

Gracias por participar en el grupo focal del 23 de octubre de 2026.

Con base en la LFPDPPP (DOF 20-03-2025), su Reglamento (2011) y la NOM-004-SSA3-2012. Resumen informativo; no sustituye asesoría legal.